



Kako življenje vrednoti mednarodno pravo?

Vo vs. Francija

Evropsko sodišče za človekove pravice

Sodba ESČP v zadevi Vo proti Franciji, app. Št. 53924/00, 8. julij 2004

Vlagateljica tožbe Thi-Nho Vo, ženska vietnamskega rodu, je v šestem mesecu nosečnosti odšla v bolnišnico v Franciji na zdravniški pregled. Istega dne je druga ženska Thi Thanh Van Vo odšla v isto bolnišnico, da bi ji odstranili intrauterino kontracepcijsko sredstvo. Zaradi napačne identitete je bolnišnica na koncu odstranila sredstvo nosečnici, zaradi česar je ta izgubila amnijsko tekočino in je umrl otrok v gestacijski starosti od 20 do 21 tednov.

Žrtev je zahtevala kazenski pregon zdravnika zaradi nenaklepne uboja njene nerojene hčerke. 3. junija 1996 je francosko kazensko sodišče ugotovilo, da je zdravnik nedolžen, ker se zarodek po francoskem kazenskem zakoniku ni štel za sposobnega preživetja in zato ni bil "človeška oseba". Zadevo je predložila Evropskemu sodišču za človekove pravice in trdila, da dejstvo, da francoska vlada ni določila kazenskih sankcij za smrt zarodka, ni združljivo z dolžnostjo države, da varuje pravico do življenja na podlagi člena 2 Evropske konvencije o človekovih pravicah.

Veliki senat Evropskega sodišča za človekove pravice je v analizi peticijo razglasil za neutemeljeno, saj po njegovem mnenju ne pomeni kršitve člena 2 Evropske konvencije o človekovih pravicah. To je utemeljil:

1. določitev začetka človeškega življenja in njegovo varstvo v pravnem redu je v diskreciji držav pogodbenic EKČP. To je posledica dejstva, da člen 2 Evropske konvencije ne ureja časovnih omejitev pravice do življenja in zlasti ne opredeljuje, kdo je "oseba", katere "življenje" je zaščiteno na podlagi njegovih določb;
2. ESČP je ugotovilo, da so v obravnavanem primeru posledice za nerojenega otroka neposredno povezane z zdravjem in življenjem matere, ker ni napetosti med pravicami matere in pravicami nerojenega otroka. Tako sta življenje in celovitost nerojenega odvisni od matere;
3. ne glede na navedeno je sodišče razsodilo, da dokler učinki na življenje in integriteto matere (zaradi povezave z nerojeno hčerjo) niso namerni, ni obveznosti kazenskega pregona tožbe. Sodišče poudarja, da v teh primerih nenamerne kršitve pravic zadostuje obstoj ustreznega civilnopravnega sredstva, ker pa je to pravno sredstvo obstajalo v Franciji in ga tožeča stranka ni uporabila, ugotovi, da pravica ni bila kršena.

Ugotovitev ESČP, da so časovne omejitve uporabe pravice do življenja del nacionalnega polja proste presoje, ne upošteva dejstva, da človekov obstoj ustreza znanstvenim merilom, ki jih ne določa soglasje države, ampak znanost. Ta razlaga je problematična tudi zato, ker državam prepušča diskrecijsko pravico, da določijo, čigava pravica do življenja je lahko zaščitena, in lahko določijo samovoljna merila, ne le glede začetka življenja, ampak tudi glede njegovega konca.

Ta odločitev se konča z ugotovitvijo, da bodo nerojeni ljudje zaščiteni le, če: (i) tako želi država in (ii) če njihovo življenje ne pride v napetost z interesi njihove matere. V tem smislu se ta sodba nadaljuje z usmeritvijo sodne prakse ESČP, ki nerojene ljudi pušča v stanju brez zaščite.